

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3872/2535

นาย สม มิตร มิ่ง เจริญ วงศ์ กับพวก

โจทก์

นาย ประชา ตีรี ทิพย์ วัฒน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (10), มาตรา 102 วรรคแรก, มาตรา 243 วรรคแรก (2)

จำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนขอเผชิญสืบที่พิพาท และศาลได้ไปเผชิญสืบในวันที่ จำเลยขอ ถือได้ว่าเป็นการสืบพยานและวันดังกล่าวเป็นวันสืบพยานตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(10)ประกอบมาตรา 102 วรรคแรก การที่โจทก์ได้ร่วมไปเผชิญสืบในวันนั้น ย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรา 197 วรรคสอง แม้โจทก์จะไม่ มาศาลในวันสืบพยานจำเลยนัดต่อมา ก็ไม่เป็นการขาดนัดพิจารณาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแล้วสืบพยานจำเลยต่อไปโดยมิได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งป.วิ.พ. ว่าด้วยการพิจารณา ศาลฎีกาย่อมเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่มีชอบดังกล่าวเสียตามมาตรา 243(2) ประกอบ ด้วยมาตรา 247 โดยพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้โจทก์ขาดนัดพิจารณาและ กระบวนการพิจารณาภายหลังจากนั้นทั้งหมดกับให้ยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนแผงลอยและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินและชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาให้ที่ดินของจำเลยดังกล่าวพ้นจากการจำยอมในที่ดินของโจทก์ โจทก์ทั้งหกให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่ดินส่วนที่ตั้งแผงลอยของจำเลยยังเป็นภาระจำยอมที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 5 ขอดอนฟ้องและจำเลยทั้งสองขอดอนฟ้องแย้งสำหรับโจทก์ที่ 5 ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ส่วนที่ไม่ใช่และใช้ไม่ได้ตามรูปการที่กำหนดพ้นจากภาระจำยอม

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 ถึงวันนัดจำเลยทั้งสองขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปในวันที่ 12 และวันที่ 24 มกราคม

2533เมื่อถึงวันที่ 12 มกราคม 2533 จำเลยทั้งสองยื่นคำขอให้ศาลเผชิญสืบทอดที่พิพาท ก่อนที่จะนำพยานเข้าสืบ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปโดยนัดเผชิญสืบทอดที่พิพาทในวันที่ 24 มกราคม 2533และนัดสืบพยานจำเลยเพิ่มอีกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 และวันที่ 2 มีนาคม 2533 ครั้นถึงวันนัดเผชิญสืบทอดที่พิพาทคือ วันที่24 มกราคม 2533 จำเลยได้นำผู้พิพากษา โจทก์ที่ 1 ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ไปเผชิญสืบทอดที่พิพาทต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลย โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ขาดนัดพิจารณา แล้วให้พิจารณาคดีและชี้ขาดตัดสินคดีนี้ไปฝ่ายเดียว คดีมีปัญหาวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6ขาดนัดพิจารณาเพราะไม่มาศาลในวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(10) บัญญัติว่า"วันสืบพยาน หมายความว่า วันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยาน" และ มาตรา 102 วรรคแรก บัญญัติว่า "ให้ศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้สืบพยานหลักฐานโดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจำเป็นแห่งสภาพของพยานหลักฐานนั้น"การที่จำเลยขอให้ศาลไปเผชิญสืบทอดที่พิพาท และศาลก็ได้ไปเผชิญสืบทอดในวันที่ 24 มกราคม 2533 ตามที่จำเลยขอ ถือได้ว่าเป็นการสืบพยานและวันดังกล่าวเป็นวันสืบพยานตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ร่วมไปเผชิญสืบทอดที่พิพาทในวันดังกล่าวย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้มาศาลในวันสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสองแล้ว แม้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 จะไม่มาศาลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533ซึ่งเป็นวันสืบพยานจำเลยนัดต่อมาก็ตามก็ไม่ใช่เป็นการขาดนัดพิจารณาแต่อย่างใด ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ขาดนัดพิจารณาแล้วสืบพยานจำเลยต่อไป โดยมีได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ

พิจารณา ศาลฎีกาเห็นว่ามิเหตุอันสมควรที่จะเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่มีชอบดังกล่าวเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2)ประกอบด้วย มาตรา 247 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6"

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ขาดนัดพิจารณาและกระบวนการพิจารณาภายหลังจากนั้นทั้งหมด กับให้ยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อสรุปจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ 1. คำว่า "สืบพยาน" ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(10) หมายความว่ารวมถึง การเดินเผชิญสืบด้วยเนื่องจากการสืบพยานนอกศาลตามมาตรา 102 วรรคแรก 2. ดังนั้นคำว่า "มาศาล" ตามมาตรา 197 วรรคสอง จึงไม่จำเป็นที่คู่ความต้องมาอยู่ในห้องพิจารณาของศาลเสมอไป การอยู่ร่วมในขณะศาลเดินเผชิญสืบก็ถือว่าการ "มาศาล" แล้ว. วรรคมันเลี้ยงพันธุ์.